

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Localiza primero la materia en el mapa. Luego repasa las reglas y requisitos en las secciones asociadas (competencia, órgano, legitimación y comparecencia, y desarrollo procedimental). Finalmente, verifica la literalidad en la norma, contrastando especialmente los enunciados de competencia y de formulación de peticiones.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Ámbito del orden contencioso y objeto de las pretensiones	1.1	Determina que el orden contencioso-administrativo conoce pretensiones sobre actuaciones sujetas al Derecho Administrativo y ciertas disposiciones generales y decretos legislativos.
Reglas de competencia en grado y exposición razonada	7.3	Si la competencia pudiera corresponder a un tribunal superior en grado, se aporta una exposición razonada y se atiende a lo que resuelva éste.
Competencia del orden contencioso por nivel orgánico y materias (AGE)	10.i)	Fija supuestos de actos y resoluciones de órganos de la AGE con competencia nacional y nivel inferior a Ministro/Secretario de Estado en materias indicadas.
Recursos de revisión contra sentencias firmes (salvo excepciones)	12.2	Concreta cuándo el órgano conoce de recursos de revisión contra sentencias firmes dictadas por TSJ, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo, con una reserva.
Legitimación en el orden contencioso-administrativo	19.1.c)	Regula quién está legitimado: Administración del Estado y otros supuestos, con el requisito de ostentar derecho o interés legítimo para impugnar actos.
Comparecencia de funcionarios públicos en cuestiones de personal	23.3	Permite que funcionarios comparezcan por sí mismos en defensa de derechos estatutarios en ciertos asuntos de personal, sin implicar separación de inamovibles.
Efectos procedimentales: ampliación y mantenimiento de señalamientos	36	Mantiene los señalamientos ya acordados si la ampliación se decide antes de la celebración y no interfiere derechos de partes ni interés de terceros.
Efectividad de sentencia: posibilidad de plazo inferior de cumplimiento	104	Permite fijar un plazo inferior para el cumplimiento si lo dispuesto lo haría ineficaz o causara grave perjuicio.
Requisitos formales de la petición al órgano jurisdiccional	110	Exige escrito razonado y documentación que acredite identidad de situaciones o la no concurrencia de circunstancias del apartado 5.

3. Objeto jurisdiccional y regla de competencia general (arts. 1.1;7.3;10.i))

Qué conoce el orden contencioso y cómo se articula la competencia en grado

- Los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo conocen pretensiones ligadas a actuación administrativa sujeta al Derecho Administrativo.
- Si la competencia pudiera corresponder a un tribunal superior en grado, se acompaña exposición razonada y se sigue lo que resuelva éste.

Supuestos de competencia por nivel orgánico y materias de la AGE

- Se contemplan actos y resoluciones de órganos de la AGE con competencia a todo el territorio nacional.
- Cuando el nivel orgánico sea inferior al de Ministro o Secretario de Estado, opera en materias de personal, propiedades especiales y expropiación forzosa.

4. Órgano competente para recursos de revisión (arts. 12.2)

Revisión contra sentencias firmes y alcance frente a jurisdicciones superiores

- Se conocen recursos de revisión contra sentencias firmes dictadas por Salas de lo Contencioso-administrativo de TSJ, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo.
- El supuesto opera salvo lo dispuesto en el artículo 61.1.1º de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

5. Legitimación y comparecencia de funcionarios en personal (arts. 19.1.c);23.3)

Quién puede actuar y en qué condición

- La Administración del Estado está legitimada si ostenta derecho o interés legítimo para impugnar actos y disposiciones de Comunidades Autónomas, organismos públicos vinculados y entidades locales.
- La legitimación incluye también a cualquier otra entidad pública no sometida a su fiscalización.

Comparecencia personal del funcionario y límites por inamovilidad

- Los funcionarios públicos pueden comparecer por sí mismos en defensa de derechos estatutarios si son cuestiones de personal.
- La comparecencia procede cuando no impliquen separación de empleados públicos inamovibles.

6. Actuaciones procedimentales y requisitos para peticiones (arts. 36;110)

Ampliación del proceso sin alterar el calendario ya acordado

- Se mantienen los señalamientos ya acordados si la decisión sobre la ampliación se produce antes de la celebración.
- La ampliación debe no interferir en derechos de las partes ni en el interés de terceros.

Escrito razonado y documentos que acreditan la situación procesal

- La petición al órgano jurisdiccional se formula en escrito razonado.
- Debe acompañarse documento o documentos que acrediten identidad de situaciones o la no concurrencia de circunstancias del apartado 5.

7. Efectos de la sentencia sobre plazos de cumplimiento (arts. 104)

Plazo inferior por ineficacia o grave perjuicio

- Atendiendo a la naturaleza de lo reclamado y a la efectividad, la sentencia puede fijar plazo inferior.
- Procede cuando lo dispuesto lo haría ineficaz o causara grave perjuicio.

8. Datos y plazos que conviene memorizar

No se han incluido plazos que no puedan justificarse expresamente en la fuente.

9. Cierre de repaso

Para estudiar, usa el mapa para ubicar: objeto jurisdiccional, reglas de competencia, órgano en revisión, legitimación/comparecencia, y desarrollo procedimental con petición y sentencia. Al final, revisa literalidad: exposición razonada, documentación, mantenimiento de señalamientos y criterios para fijar plazo inferior.

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.